

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำวินิจฉัยที่ 3/2554

นายเต้า วัดสำโรง

โจทก์

นางสุเทพ ตีบกระโทก ที่ 1 กับพวกรวม

2 คน

จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา

ป.ที่ดิน มาตรา

ป.พ.พ. มาตรา

ไม่มีข้อสัน

(สำเนา)

คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจ
หน้าที่ระหว่างศาล

ที่ ๓/๒๕๕๔

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔

เรื่อง คดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน

ศาลจังหวัดนครราชสีมา

ระหว่าง

ศาลปกครองนครราชสีมา

การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ

ศาลจังหวัดนครราชสีมาโดยสำนักงานศาลยุติธรรมส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลที่รับฟ้องคดี และศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น

ข้อเท็จจริงในคดี

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ นายเต้า วัดสำโรง โจทก์ ยื่นฟ้องนางสุเทพ ตีบกระโทก ที่ ๑ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๒ จำเลย ต่อศาลจังหวัดนครราชสีมา เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๔๘๖/๒๕๕๒ ความว่า โจทก์เป็นผู้ครอบครองที่ดินหน่วยที่ ๓ เลขสำรวจที่ ๒๙ แปลงที่ ๑ กลุ่มที่/ระหว่าง ๘๔๑๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลไทยเจริญ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ ๒๗ ไร่ ๘๙ ตารางวา ซึ่งชื่อมาจากนายชื่น ปานงูเหลื่อม เจ้าของเดิมเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๑๔ โจทก์ให้นายใหญ่ อุไรวรรณ พ่อตาของโจทก์และเป็นบิดาของจำเลยที่ ๑ เข้าทำประโยชน์ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ จำเลยที่ ๒ ประกาศให้เกษตรกรผู้ถือครองที่ดินของรัฐยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาในพื้นที่โครงการต่าง ๆ จำนวน ๓๑ โครงการ จำเลยที่ ๑ ได้แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานที่ดินว่า ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินที่จำเลยที่ ๑ เข้าทำประโยชน์มานาน ทำให้จำเลยที่ ๒ หลงเชื่อ ออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ เลขที่ ๑๕๐๐๗ หมู่ที่ ๓ ตำบล

ไทยเจริญ อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ ๒๗ ไร่ ๘๘ ตารางวา ให้
แก่จำเลยที่ ๑ โจทก์แจ้งให้จำเลยที่ ๒ เปลี่ยนแปลงชื่อในเอกสารสิทธิมาเป็นของ
โจทก์ แต่เจ้าพนักงานแจ้งว่า ต้องได้รับความยินยอมจากจำเลยที่ ๑ ก่อน โจทก์ให้
ทนายความมีหนังสือขอให้จำเลยที่ ๑ โอนที่ดินคืนแก่โจทก์ แต่จำเลยที่ ๑ เพิกเฉย
ขอให้บังคับจำเลยที่ ๑ โอนเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ เลขที่ ๑๕๐๐๗ มาเป็นของ
โจทก์ หากจำเลยไม่โอนให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา ให้จำเลยที่ ๒
เพิกถอนเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ เลขที่ ๑๕๐๐๗ และให้จำเลยที่ ๒ ออกเอกสาร
สิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ เลขที่ ๑๕๐๐๗ มาเป็นของโจทก์ โดยให้จำเลยที่ ๑ ชำระค่าใช้จ่าย
แทนโจทก์

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า ที่ดินพิพาทในคดีนี้จำเลยที่ ๑ ได้รับการยกให้มาจากบิดา
มารดาโดยการ จับจองที่รกร้างว่างเปล่า และครอบครองทำประโยชน์ติดต่อกันเป็น
เวลามากกว่า ๔๐ ปี การที่โจทก์อ้างว่าซื้อที่ดินพิพาทมาจากผู้มีชื่อจึงเป็นความเท็จ
จำเลยที่ ๒ ออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ เลขที่ ๑๕๐๐๗ ให้แก่จำเลยที่ ๑ โดยชอบ
ด้วยกฎหมายปฏิรูปที่ดิน โจทก์เคยฟ้องจำเลยที่ ๑ ต่อศาลนี้มาแล้ว ๒ ครั้ง ครั้งแรก
คดีหมายเลขดำที่ ๒๗๑๙/๒๕๕๐ โจทก์ถอนฟ้อง ครั้งที่ ๒ คดีหมายเลขดำที่
๑๕๓๖/๒๕๕๑ หมายเลขแดงที่ ๑๖๓/๒๕๕๒ ศาลพิพากษายกฟ้อง จำเลยที่ ๑ จึงเป็นผู้
มีสิทธิในที่ดินพิพาท ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า จำเลยที่ ๑ ให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดนครราชสีมาว่าได้ที่ดินพิพาทมาจากบิดาและทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว
ตลอดมาโดยมีก้านตำบลไทรน้อย ผู้ปกครองท้องที่ให้การรับรองว่าจำเลยที่ ๑ มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และเป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท
การออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) ให้แก่

จำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๒ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบและขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ไม่ได้โต้แย้งสิทธิของโจทก์ และไม่ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า คดีอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

ศาลจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าโจทก์มีสิทธิในที่ดินเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ เลขที่ ๑๕๐๐๗ โดยโจทก์เป็นผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าว ซึ่งมาจากนายชื่น ปานงูเหลื่อม เมื่อปี ๒๕๑๔ และโจทก์ได้ให้นายใหญ่ อุไรวรรณ พอตาโจทก์และเป็นบิดาจำเลยที่ ๑ เข้าทำประโยชน์ตั้งแต่ปี ๒๕๑๔ จนกระทั่งนายใหญ่เสียชีวิต ต่อมาเมื่อปี ๒๕๕๐ จำเลยที่ ๒ ประกาศ ให้เกษตรกรผู้ถือครองที่ดินของรัฐยื่นคำร้องเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ในเขตพื้นที่โครงการต่าง ๆ จำนวน ๓๑ โครงการ นายใหญ่กับจำเลยที่ ๑ กลับแจ้งข้อความ เป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานที่ดินว่า จำเลยที่ ๑ เป็นผู้เข้าทำประโยชน์ ทั้งที่ความจริงจำเลยที่ ๑ ทราบอยู่แล้วว่าที่ดินดังกล่าวเป็นของโจทก์ และโจทก์ได้ให้นายใหญ่บิดาจำเลยที่ ๑ เข้าทำประโยชน์ ทำให้จำเลยที่ ๒ หลงเชื่อออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ เลขที่ ๑๕๐๐๗ เนื้อที่ ๒๗ ไร่ ๘๙ ตารางวา ให้แก่จำเลยที่ ๑ ฟ้องของโจทก์ดังกล่าวจึงเป็นการฟ้องว่าโจทก์มีสิทธิในที่ดินพิพาทดีกว่าจำเลยที่ ๑ ซึ่งศาลจะต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่าโจทก์มีสิทธิในที่ดินดีกว่าจำเลยที่ ๑ หรือไม่ ซึ่งหากผลแห่งคดีฟังได้ว่า โจทก์มีสิทธิในที่ดินดีกว่าจำเลยที่ ๑ แล้ว จึงมีผลไปถึงจำเลยที่ ๒ ที่ต้องเปลี่ยนแปลงการออกหนังสือในที่ดินดังกล่าวให้กับโจทก์ต่อไปภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น อีกทั้งตามฟ้องโจทก์มิได้กล่าวอ้างว่า จำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาได้ออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ เลขที่ ๑๕๐๐๗ ที่พิพาทว่า เป็นการออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด โจทก์เพียงแต่กล่าวอ้างว่าจำเลยที่ ๑ ได้แจ้งข้อความ เป็นเท็จต่อจำเลยที่ ๒ เพื่อให้ออกหนังสือเอกสารสิทธิ

ดังกล่าวให้กับจำเลยที่ ๑ เท่านั้น ดังนั้น ผลตามคำฟ้องโจทก์ จึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับ การออกคำสั่งของจำเลยที่ ๒ ว่าเป็นการออกคำสั่งหรือกระทำโดยไม่ชอบด้วย กฎหมาย ไม่ว่าเป็นการออกกฎ คำสั่งหรือกระทำอื่นใด เนื่องจากกระทำโดยไม่มี อำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามรูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการที่กำหนดไว้ หรือมี ลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่ จำเป็นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ตามคำให้การของจำเลยที่ ๒ แต่อย่างใด คำฟ้องของโจทก์ จึงเป็นการโต้แย้งสิทธิในที่ดินระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ เท่านั้น ผลของ คำ พิพากษาย่อมมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิในที่ดินของโจทก์และจำเลยที่ ๑ เป็น สำคัญ จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาล ยุติธรรม

ศาลปกครองนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า เกณฑ์การพิจารณาในเรื่องเขต อำนาจหน้าที่ระหว่างศาลปกครองและศาลยุติธรรมจะต้องพิจารณาเขตอำนาจของ ศาลปกครองเป็นสำคัญ หากคดีพิพาทใดอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาล ปกครองแล้ว ศาลยุติธรรมย่อมไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนั้น ตามนัย บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๘ ประกอบมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง การออกเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ เป็นคำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และ จำเลยที่ ๒ มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามมาตรา ๘ แห่ง พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ จำเลยที่ ๒ จึงเป็นเจ้า หน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี ปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งคดีนี้ข้อเท็จจริงตามคำฟ้องโจทก์อ้างว่า เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จำเลยที่ ๒ ได้ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูป

ที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) เลขที่ ๑๕๐๐๗ ให้แก่จำเลยที่ ๑ โดยที่ดินตามเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ดังกล่าวนั้น ตนเป็นเจ้าของด้วยการซื้อมาจากนายชื่นเมื่อปี ๒๕๑๔ และได้ให้นายใหญ่พ่อตาของโจทก์ซึ่งเป็นบิดาของจำเลยที่ ๑ เข้าทำประโยชน์ แต่จำเลยที่ ๑ กลับนำที่ดินดังกล่าวไปออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ โดยแจ้งข้อความเป็นเท็จ ต่อจำเลยที่ ๒ ว่า จำเลยที่ ๑ ได้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวมาเป็นเวลานานแล้ว โจทก์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้จำเลยที่ ๑ โอนเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ดังกล่าวมาเป็นของโจทก์ หากจำเลยที่ ๑ ไม่โอนให้แก่โจทก์ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแสดงเจตนาแทนจำเลยที่ ๑ ให้จำเลยที่ ๒ เพิกถอนเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ดังกล่าวของจำเลยที่ ๑ และให้จำเลยที่ ๒ ออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ เลขที่ ๑๕๐๐๗ มาเป็นของโจทก์แทน โดยให้จำเลยที่ ๑ ชำระค่าใช้จ่ายแทนโจทก์ ดังนี้ จึงเห็นได้ว่า เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้สืบเนื่องมาจากการที่จำเลยที่ ๒ ออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ให้แก่จำเลยที่ ๑ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้โจทก์ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการออกคำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ และศาลปกครองมีอำนาจออกคำสั่งบังคับตามคำขอของโจทก์ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

สำหรับประเด็นปัญหาว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่โจทก์หรือจำเลยที่ ๑ เป็นผู้มียุทธิตบครอบครองและทำประโยชน์ นั้น เป็นประเด็นปัญหาข้อเท็จจริงที่ศาลจะต้องพิจารณาในเนื้อหา ของคดีอันเป็นเพียงประเด็นย่อยหนึ่งในหลายประเด็นปัญหาที่จะพิจารณาว่าการดำเนินการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ให้แก่จำเลยที่ ๑ ของจำเลยที่ ๒ นั้น เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และแม้การพิจารณาว่าโจทก์เป็นผู้มียุทธิตบครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทดังกล่าวหรือไม่ จะต้องพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือประมวลกฎหมายที่ดินก็ตาม แต่การพิจารณาใน

ปัญหาดังกล่าวก็มีใช้เกณฑ์การพิจารณาว่า คดีอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลใด อีกทั้งไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายใดห้ามศาลปกครองมีให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับแก่คดีได้ หรือมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกำหนดให้เป็นอำนาจเฉพาะศาลหนึ่งศาลใดเท่านั้นที่จะนำบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับแก่คดีได้ ศาลปกครองจึงนำบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับแก่คดีได้เช่นเดียวกัน นอกจากนั้น มาตรา ๗๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้บัญญัติให้คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองเกี่ยวกับสิทธิแห่งทรัพย์สินมีผลผูกพันบุคคลภายนอก คู่กรณีที่เกี่ยวข้องอาจอ้างกับบุคคลภายนอกได้ เว้นแต่บุคคลภายนอกจะมีสิทธิดีกว่า อันเป็นบทบัญญัติที่ยืนยันให้เห็นว่า ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับสิทธิแห่งทรัพย์สินและนำบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมาวินิจฉัยข้อพิพาทในคดีได้ เมื่อคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการออกคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองแล้ว ศาลยุติธรรมจึงย่อมไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ได้ตามนัยมาตรา ๒๑๘ ประกอบกับมาตรา ๒๒๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งคดีที่มีข้อพิพาทในลักษณะเดียวกันกับข้อพิพาทในคดีนี้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลได้เคยมีคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ ๒๑/๒๕๔๙ ว่าเป็นคดีอยู่ในอำนาจของศาลปกครอง ดังนั้น คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

คำวินิจฉัย

ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือ ศาลปกครอง

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้แม้จำเลยที่ ๒ จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ตาม แต่ตามคำฟ้องโจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ครอบครองที่ดินหน่วยที่ ๓ เลขสำรวจที่ ๒๙ แปลงที่ ๑ กลุ่มที่/ระวาง ๘๔๑๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลไทยเจริญ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ ๒๗ ไร่ ๘๙ ตารางวา โดยซื้อมาจากผู้มีชื่อและให้พ่อตาของโจทก์ซึ่งเป็นบิดาของจำเลยที่ ๑ เข้าทำประโยชน์ แต่จำเลยที่ ๑ กลับนำที่ดินดังกล่าวไปออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ โดยแจ้งข้อความเป็นเท็จต่อคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา จำเลยที่ ๒ ว่า ได้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวมาเป็นเวลานานแล้ว จนจำเลยที่ ๒ หลงเชื่อและออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ เลขที่ ๑๕๐๐๗ ให้แก่จำเลยที่ ๑ จึงฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ ๑ โอนเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ เลขที่ ๑๕๐๐๗ มาเป็นของโจทก์ ให้จำเลยที่ ๒ เพิกถอนเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ เลขที่ ๑๕๐๐๗ และให้จำเลยที่ ๒ ออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ เลขที่ ๑๕๐๐๗ มาเป็นของโจทก์ ส่วนจำเลยที่ ๑ ให้การว่า ที่ดินพิพาทในคดีนี้จำเลยที่ ๑ ได้รับการยกให้มาจากบิดามารดาโดยการจับจองที่รกร้างว่างเปล่า และครอบครองทำประโยชน์ติดต่อกันเป็นเวลามากกว่า ๔๐ ปี จำเลยที่ ๒ ออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ เลขที่ ๑๕๐๐๗ ให้แก่จำเลยที่ ๑ ขอบด้วยกฎหมายปฏิรูปที่ดิน จำเลยที่ ๑ จึงเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินพิพาท และจำเลยที่ ๒ ให้การว่า จำเลยที่ ๑ ให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาว่าได้ที่ดินพิพาทมาจากบิดาและทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวตลอดมาโดยมีกำนันตำบลไทรน้อย ผู้ปกครองท้องที่ให้การรับรองว่าจำเลยที่ ๑ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และเป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท การออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) ให้แก่จำเลยที่ ๑ นั้น จำเลยที่ ๒ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบและขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ขอให้ยกฟ้อง ดังนั้น การที่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือ

คำสั่งในคดีนี้ได้ นั้น ศาลจำเป็นต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่าที่ดินพิพาทเป็นของ
โจทก์ตามที่กล่าวอ้างหรือไม่เป็นสำคัญ แล้วจึงจะพิจารณาประเด็นอื่นต่อไป จึงเป็น
คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน อันอยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลยุติธรรม

จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่างนายเต้า วัดสำโรง โจทก์ นางสุเทพ ตีบกระโทก
ที่ ๑ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๒ จำเลย อยู่ในอำนาจพิจารณา
พิพากษาของศาลยุติธรรม

(ลงชื่อ) สบโชค สุขารมณ (ลงชื่อ) สุวัฒน์ วรรณะหทัย

(นายสบโชค สุขารมณ) (นายสุวัฒน์ วรรณะหทัย)

ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม

(ลงชื่อ) หัสวุฒิ วิทิตวิริยกุล (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม

(นายหัสวุฒิ วิทิตวิริยกุล) (นายจรัญ หัตถกรรม)

ประธานศาลปกครองสูงสุด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง

(ลงชื่อ) พลโท ศิลปชัย สรภักดี (ลงชื่อ) พลโท อาชวัน อินทรเกสร

(ศิลปชัย สรภักดี) (อาชวัน อินทรเกสร)

หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร

(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร

(นายจิระ บุญพจนสุนทร)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

()

<u>แหล่งที่มา</u>	ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยฯ	
<u>แผนก</u>		
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>		
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>	คดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน